

ბიზნესის განვითარების მიმართულად

დამოუკიდებელი დირექტორების როლი თანამედროვე კორპორაციულ მართვაში

გიორგი ჯოლია
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

კორპორაციული მართვის თანამედროვე სისტემაში წარმატებით დამკვიდრებულია დამოუკიდებელი დირექტორის ინსტიტუტი, როგორც მიუკერძოებლობის მექანიზმი და პოტენციური ინვესტორების მოზიდვის გარანტი.

მოცემული საკითხის მონესრიგებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საერთაშორისო ფინანსური და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებმა და საერთო სამართლის ტრადიციის მქონე ქვეყნების იურისდიქციაში მოქმედმა კანონმდებლობამ.

დამოუკიდებელი დირექტორების როლი მნიშვნელოვანია კორპორაციული მართვის ობიექტურად წარმართვაში, რადგან მათი მოქმედებები არ გამოიმდინარეობს რომელიმე მმართველობითი ორგანოს ინტერესებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მუდმივად ჩართული არ არიან კომპანიების საქმიანობაში, ზედამხედველობენ მათ საქმიანობას და მიუკერძოებლად აფასებენ აღმასრულებელი დირექტორების მიერ კაპიტალის გონივრულ გამოყენებას. თუმცა, მათთან მიმართებაში საყურადღებოა რამდენიმე გარემოება (პასუხისმგებლობა, მიუკერძოებლობა და ანგარიშვალდებულება), რომლებსაც შეუძლია შეცვალონ დამოუკიდებელი დირექტორების ეფექტიანობა.

დამოუკიდებელი დირექტორების ფუნქციონირების საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინება სასარგებლო იქნება საქართველოს კომპანიებისთვისაც.

საკვანძო სიტყვები: კორპორაცია, მართვა, აქციონერი, დამოუკიდებელი დირექტორი, სტანდარტი, კონტროლი, ინვესტორი, იურისდიქცია, დირექტორთა საბჭო, სამეთვალყურეო საბჭო.

THE ROLE OF NON-EXECUTIVE DIRECTORS IN MODERN CORPORATE GOVERNANCE

Giorgi Jolia

Ph.D Student at GTU

ABSTRACT

The concept of non-executive director has been successfully implemented in the modern understanding of corporate governance as a mechanism of endorsing impartiality and attracting potential investors.

Adopted recommendations of international financial and non-governmental organizations as well as legislative framework of common law jurisdictions have greatly contributed to the process of concept development.

As actions of non-executive directors are not derived from the interest of any governing body their scope of authority has a crucial importance in the healthy practice of corporate governance. Although, they are inactively engaged in the company's management by virtue of supervising executive directors' business decisions and impartially assess their judgment *vis-à-vis* the reasonable use of capital. However, there are additional aspects (e.g. liability, impartiality and accountability) that might influence and alter the efficiency of non-executive directors.

Furthermore, it may be advantageous for Georgian companies to consider existing international practice regarding the non-executive directors in due course of determining and developing their corporate governance structure.

Keywords: Corporation, governance, shareholder, non-executive director, standard, control, investor, jurisdiction, board of directors, supervisory board.

შესავალი

დამოუკიდებელი დირექტორი (Independent Director), ასევე ცნობილი როგორც არა-აღმასრულებელი დირექტორი (Non-executive Director), ეფექტური კორპორაციული მართვის სისტემაში წარმოადგენს შედარებით ახალ კონცეფციას. ფინანსური სკანდალებისა და წარმომადგენლობითი კონფლიქტების (Agency Conflicts) შესამცირებლად შემუშავებულ მრავალ ახალ მმართველობით სტანდარტთან ერთად, შეიქმნა დამოუკიდებელი დირექტორის ინსტიტუტი, რომლის ძირითად უფლებამოსილებად განისაზღვრა სტრატეგიული მიმართულებების ჩამოყალიბება, კომპანიის ფინანსური შედეგების ობიექტური ანალიზი და აღმასრულებელი დირექტორ(ებ)ის საქმიანობის კონტროლი.

მოკლე ისტორიულ-კონცეფციური მიმოხილვა

დღეისათვის მოქმედი და საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებული ძირითადი კორპორაციული მართვის კოდექსების ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა დიდ ბრიტანეთში 1980-ანი

ნლების ეკონომიკურ-სამართლებრივმა ტენდენციებმა.¹ სახელდობრ, 1992 წელს გამოქვეყნებულმა “ქედბერის ანგარიშმა” (Cadbury Report)² კორპორაციული მართვა განმარტა როგორც სისტემა, რომლის მეშვეობითაც მიმდინარეობს კომპანიის მართვა და კონტროლი. ამასთან, აღინიშნა, რომ დირექტორთა საბჭო³ ის მმართველობითი ორგანოა, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის სამოქმედო სტრატეგიის შექმნას, აღმასრულებელი დირექტორების ზედამხედველობასა და აქციონერების/პარტნიორების⁴ პერიოდულ ინფორმირებას.⁵

90-იანი წლებიდან აშშ-სა და დასავლეთ ევროპაში აღმოცენებულმა ფინანსურმა სკანდალებმა საფუძველი დაუდო კორპორაციული მართვის მნიშვნელობის ამალვებასა და მის ეტაპობრივ განვითარებას.⁶ შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა კომპანიის შიდა სტრუქტურული მმართველობის სისტემატიზაცია, მმართველობითი უფლებამოსილების გადანაწილება და აღსრულებადი კონტროლის იმგვარად დაწესება, რომ ამ უკანასკნელს ზედმეტი ტვირთი არ გადაეტანა კომპანიის კომერციულ საქმიანობაზე.

ზოგადად, კორპორაციული მართვის სარეკომენდაციო სახის სტანდარტები განმარტებულია როგორც დამატებითი შემოსავლის მიღების მექანიზმი, რომელიც ისწრაფვის ორგანიზაციული მოდელის სრულყოფისაკენ და შესაბამისად ზრდის საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობის ხარისხს.⁷ ამასთან, ხშირად ისმის კითხვა, თუ რა გავლენას ახდენს პოტენციური ინვესტორების გადანყვეტილების მიღების პროცესზე ჯანსაღი მმართველობითი სისტემის არსებობა.

1 P. Loose, M. Griffiths and D. Impey, *The Company Director, Powers, Duties and Liabilities* (2011) 11th ed Jordan Publishing Limited, p 692.

2 1991 წელს დიდ ბრიტანეთში სერ ადრიან ქედბერის თავმჯდომარეობით კორპორაციული მართვის ფინანსურმა კომიტეტმა მუშაობა დაიწყო ე. წ. „ქედბერის ანგარიშზე“, რომელიც მიზნად ისახავდა ფასიანი ქაღალდების ბაზრისა და კომპანიის საქმიანობისადმი ინვესტორების ნდობის ამაღლებას. შესაბამისად, 1992 წლის 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა ანგარიში, რომლის რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა პირველი კორპორაციული მართვის კოდექსი (იხ. *The Cadbury Report* (1992) <http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf>, უკანასკნელად გადამოწმებული: 19.04.2018).

3 კომპანიის ორგანიზაციული ფორმის გათვალისწინებით, მმართველობითი სტრუქტურა, ფუნქცია და დასახელება შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ქვეყნის იურისდიქციული მოწყობის მაგალითზე.

4 კომპანიის ორგანიზაციული ფორმის შესაბამისად.

5 იხ. ქედბერის ანგარიში, *op cit supra* (n 2) პარაგრაფი 2.5.

6 დ. დოლიძე, კორპორაციული მართვის სამართლებრივი მოწესრიგება სააქციო საზოგადოებაში, შედარებით-სამართლებრივი კვლევა (2017) იურისტების სამყარო, გვ 25-27.

7 გ. მახაროვლიშვილი, კორპორაციული მართვის ზოგადი ანალიზი (2015) იურისტების სამყარო, გვ 134.

ამასთან დაკავშირებით არსებობს მოსაზრება, რომ ეფექტიანი და გამჭვირვალე კორპორაციული მოწყობა ზრდის კომპანიის კონკურენტუნარიანობის დონეს, რაც თავისთავად წარმოადგენს ინვესტორებისთვის გაზრდილი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას.⁸

აღნიშნულის კვალობაზე, როდესაც აქციონერებს/პარტნიორებს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებსა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და აღმასრულებელ დირექტორებს შორის ხდება უფლებამოსილების სტრუქტურული გადანაწილება, ნიშანდობლივია, რომ ინვესტირებასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკების დაბალანსების უზრუნველსაყოფად, შემუშავდეს შიდა და გარე კონტროლის სათანადო მექანიზმები. საკორპორაციო შიდა კონტროლი გულისხმობს დირექტორთა საბჭოს მხრიდან აღმასრულებელი დირექტორების მიერ შესრულებული სამუშაოს პერიოდულ ზედამხედველობას, ხოლო გარე კონტროლი კი მიმართულია უშუალოდ აქციონერების/პარტნიორებისათვის განკუთვნილი ინფორმაციის უტყუარობის დასადასტურებლად, რომელიც მოიცავს მონაცემებს შესრულებული სამუშაოს შესახებ.⁹

მმართველობითი მოდელაჟი

მრავალი მიზეზის გამო, კომპანიის აქციონერები/პარტნიორები კომპანიის ყოველდღიურ ბიზნეს-საქმიანობაში აქტიურად არ არიან ჩართული. ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება დეფეგირებულია აღმასრულებელ დირექტორებზე, რომლებიც ცენტრალურ როლს ასრულებენ კომპანიის საქმიანობის წარმართვაში. როგორც წესი, მათ მინიჭებული აქვთ ფართო უფლებამოსილება, რათა ძირითად ეკონომიკურ თუ მმართველობით საკითხებზე, კომპანიის სახელით ეფექტიანად წარმართონ კომერციული გადანყვეტილებების მიღების პროცესი.¹⁰

შესაბამისად, როცა პოტენციური ინვესტორები კომპანიაში გრძელვადიანი ინვესტირების საკითხს განიხილავენ, ოპტიმალური გადანყვეტილების მისაღებად ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია მმართველობით სისტემაში უკვე დამკვიდრებული პრაქტიკა. კერძოდ, თუ რა მექანიზმებით ხდება გადანყვეტილების ფორმირება, მისი აღსრულება და ზედამხედველობა ამა თუ იმ ორგანიზაციაში.¹¹

კორპორაციული მართვის გადმოსახედიდან,

8 R. Smerdon, *A practical Guide to Corporate Governance* (2010) 4th ed Sweet & Maxwell, p 34.

9 I. Adelopo, *Auditor Independence: Auditing, Corporate Governance and Market Confidence: Corporate Social Responsibility Series* (2012) 1st ed Gower Publisher Limited, pp 1-2.

10 A. Kawamura, *Corporate Governance: Jurisdictional Comparisons* (2015) 2nd ed Sweet & Maxwell, p 439.

11 ლ. ცერცვაძე, დირექტორატის მოვალეობები კომპანიების შერწყმისას და საკონტროლო პაკეტის გასხვისებისას (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი) (2016) იურისტების სამყარო, გვ 73.

მმართველობითი სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი დირექტორების არსებობა, ვინაიდან მათი უმთავრესი დანიშნულებაა ზედამხედველობის პროცესში, საკუთარ ცოდნასა და პროფესიულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, აღმასრულებელი დირექტორებისთვის მიუკერძოებელი შეფასებების მიწოდება.¹²

მსოფლიოში არსებული კორპორაციული მართვის სისტემები ერთმანეთისგან ფუნქციურად განსხვავდება, თუმცა, მმართველობითი სტრუქტურის კლასიფიკაციისას, ძირითადად, ერთსაფეხურიან (უნიტარულ) და ორსაფეხურიან (დუალისტურ) მოდელებს გამოყოფენ.

ერთსაფეხურიანი მოდელისათვის დამახასიათებელია ერთი საბჭოს – დირექტორთა საბჭოს (ასევე, ცნობილია, როგორც დირექტორთა ბორდი (Board of Directors)) არსებობა, რომელიც ერთპიროვნულად უძღვება კომპანიის ბიზნეს-საქმიანობას და ანგარიშვალდებულია კომპანიის აქციონერების/პარტნიორების წინაშე. მის შემადგენლობაში ძირითადად შედიან როგორც აღმასრულებელი, ასევე დამოუკიდებელი დირექტორები.

ხშირად, დირექტორთა საბჭოს სამეთვალყურეო საბჭოსთან აიგივებენ. მსგავსი მმართველობითი მოდელი დამახასიათებელია ისეთი კომპანიებისათვის, რომლებიც საქმიანობას ეწევიან საერთო სამართლის ტრადიციის მქონე ქვეყნების იურისდიქციაში (მაგალითად, აშშ-ში, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებულ სამეფოში და სხვ.).¹³

ერთსაფეხურიანი მოდელის საპირისპიროდ, დუალისტურ მოდელში, სადაც აქციონერებსა/პარტნიორებსა და აღმასრულებელ დირექტორებს შორის სამეთვალყურეო საბჭოს სახით შექმნილია დამატებითი ზედამხედველობითი ორგანო, დამოუკიდებელი დირექტორი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად ინიშნება.¹⁴

კორპორაციული მართვის პრაქტიკით რეკომენდებულია, რომ აქციონერების/პარტნიორების მიერ საბჭოს თავმჯდომარედ ისეთი პირი შეირჩეს, რომელიც ქვედა რგოლის მმართველობის სისტემაში სხვა უფლებამოსილებას არ ფლობს.¹⁵

იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება აღმასრულებელი დირექტორის დანიშვნა საბჭოს თავმჯდომარედ,

12 I. Adelopo, op cit supra (n 9), p 37.

13 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია (IFC), „კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელო“ (2010), 1-ლი გამოცემა, გვ 37 (იხ. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eb167580433e85ea9e5efe384c61d9f7/CG+Manual+Georgian.pdf?MOD=AJPERES>, უკანასკნელად გადამოწმებული 19.04.2018).

14 H. R. Cheeseman, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues (2013) 8th ed Pearson, p 625.

15 OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, IV (E), p 57. (იხ. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en>, უკანასკნელად გადამოწმებული 19.04.2018).

არსებობს იმის ალბათობა, რომ კონტროლისა და მართვის ფუნქციების ერთმანეთში აღრევით მიკერძოებული გადანყვეტილებების მიღების წახალისება მოხდეს.¹⁶

რასაკვირველია, აღნიშნული მმართველობითი მოდელი კომპანიის საქმიანობაზე ზედამხედველობას მნიშვნელოვნად შეასუსტებს და, დროთა განმავლობაში, მასზე აქციონერების/პარტნიორების გავლენასაც შეაფერხებს.¹⁷

აღსანიშნავია, რომ ზემოხსენებულ რეკომენდაციას ითვალისწინებს მრავალი საფონდო ბირჟის დეკლარირებული გზამკვლევი. მაგ., ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე იმ კომპანიებს, რომლებსაც ბირჟაზე აქციების განთავსება სურთ, აქვთ ვალდებულება, რომ დამოუკიდებელი დირექტორები წარმოადგენდნენ საბჭოს შემადგენლობის უმრავლესობას. აღნიშნული რეგულაცია ასევე ვრცელდება სხვადასხვა კომიტეტის შემადგენლობაზეც, მაგ., აუდიტის, ანაზღაურებისა და ნომინაციის კომიტეტები მხოლოდ დამოუკიდებელი დირექტორებით უნდა დაკომპლექტდეს.¹⁸

ფუნქციები და ეფექტიანობა

დირექტორთა საბჭოს ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის მიზანშეწონილია საბჭოს შიდა და გარე პირებით (დამოუკიდებელი დირექტორებით) დაბალანსება. იმისათვის, რომ საბჭომ შეძლოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და არ იქნეს რომელიმე მმართველობითი ორგანოს ინტერესების ფორმალური გამტარებელი, დამოუკიდებლობის გარდა, საბჭოში დანიშნულმა პირებმა აქტიურად უნდა გამოხატონ სურვილი და გამოყონ შესაბამისი დრო აღმასრულებელი დირექტორების ზედამხედველობისათვის.¹⁹

დამოუკიდებელ დირექტორზე საუბრისას მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების საერთაშორისო ორგანიზაციის (OECD) მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები. ზოგადად, მიჩნეულია, რომ დირექტორთა საბჭოს უნდა გააჩნდეს სათანადო შესაძლებლობა დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად წარმართოს მმართველობითი საკითხები.²⁰ აღნიშნულ პროცესში დირექტორი აუცილებელია მონაწილეობდეს აქციონერების/პარტნიორების წნეხისგან თავისუფლად და შინაგანი რწმენით უძღვებოდეს კომპანიის საქმიანობას. სწორედ ამგვარ მოცემულობაში გვევლინებიან დამოუკიდებელი დირექტორები მიუკერძოებელი გადანყვეტილების მიღების გარა-

16 J. Zinkin, Challenges In Implementing Corporate Governance – Whose Business Is It Anyway? (2010) 1st ed John Wiley & Sons (Asia), p 60.

17 I. Adelopo, op cit supra (n 9), p 14.

18 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია (IFC), op cit supra (n 13), გვ 73.

19 S. Anand, Essentials of Corporate Governance (2007) 11th ed John Wiley & Sons, p 49.

20 OECD (2015), op cit supra (n 15), VI (E), p 51.

ნტად, ვინაიდან მათი მოქმედებები არ გამოდინარეობს კონკრეტულად რომელიმე მმართველობითი ორგანოს ინტერესებიდან.²¹

ნიშანდობლივია, რომ ორგანიზაციაში დამოუკიდებელი დირექტორების არსებობა მხოლოდ ინვესტორების ინტერესებს არ წარმოადგენს. სწორედ იმ ფაქტმა, რომ მმართველობით მოდელში აღმასრულებელი დირექტორების კომპეტენციას მიკუთვნებული გარკვეული საკითხები შესაბამის ზედამხედველობას ექვემდებარება, შესაძლოა შემციროს აღმასრულებელი დირექტორების პასუხისმგებლობის ფარგლები და მისცეს მათ ერთგვარი გარანტი სამენარმეო გადანყვეტილების მიღებისას.²²

აქედან გამომდინარე, კორპორაციული მართვის არაერთი კოდექსი ითვალისწინებს რეკომენდაციას, რომ დირექტორთა საბჭოს თუ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში დამოუკიდებელი დირექტორის არსებობა გადანყვეტილების მიღების პროცესს შემატებს მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის ხარისხს.²³

როგორც წესი, დამოუკიდებელი დირექტორის პოზიციაზე გვევლინება პირი, რომელსაც აქვს კონკრეტული მიმართულებით პროფესიული გამოცდილება და ექსპერტიზა, რითაც შეუძლია კომპანიის საქმიანობას შემატოს ობიექტური პოზიცია ამა თუ იმ მნიშვნელოვან საკითხზე. თუმცა, აღმასრულებელი დირექტორისაგან განსხვავებით, დამოუკიდებელი დირექტორი ორგანიზაციის საქმიანობის პროცესში გვევლინება როგორც პასიური დამკვირვებელი, რომელიც მუდმივად არ არის ჩართული მის ყოველდღიურ საქმიანობაში, მაგრამ ზედამხედველობს ორგანიზაციის საქმიანობას და ობიექტურად აფასებს აღმასრულებელი დირექტორების მიერ კაპიტალის გონივრულ გამოყენებას.

სწორედ ამგვარი მექანიზმის არსებობა წარმოადგენს კომპანიის ერთგვარ შეთავაზებას პოტენციური ინვესტორებისათვის, რომ მათი ინვესტიციის დაცულობა განპირობებულია არა მხოლოდ უშუალოდ დაკავშირებული პირების საქმიანობით, არამედ, ასევე უზრუნველყოფილია იმ ადამიანების მიერ, რომლებსაც საკორპორაციო ზედამხედველობის გარდა არ გააჩნიათ რაიმე სხვა ფინანსური მოტივაცია თუ პირადი ინტერესი.²⁴

რადგან დამოუკიდებელი დირექტორის ინსტიტუტი კორპორაციული მართვის თანამედროვე სტანდარტის ერთ-ერთ მთავარი ღერძია, მისი ძირითადი ფუნქცია-უნარიანობა ორი მიმართულებით

შემოიფარგლება: 1) დირექტორთა საბჭოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობას შემატოს სათანადო კომპეტენცია; 2) საჭიროების შემთხვევაში, გადანყვეტილების მიღების პროცესში დააბალანსოს აღმასრულებელი დირექტორისა და მასზე ზემდგომი მმართველობითი ორგანოს ინტერესები.²⁵

მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიაში დამოუკიდებელი დირექტორის ყოფნის მთავარ იდეას წარმოადგენს კომერციული საქმიანობის პროცესში სრულიად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი შეფასების არსებობის შესაძლებლობა, ყურადსაღებია რამდენიმე გარემოება, რომლებსაც პრაქტიკაში შეუძლიათ შეცვალონ დამოუკიდებელი დირექტორის ეფექტიანობა:

- პასუხისმგებლობა – ისინი პასუხისმგებლობას იმ მასშტაბით იზიარებენ, რაც კანონით დაწესებულია აღმასრულებელი დირექტორების საქმიანობაზე;

- მიუკერძოებლობა – იმ შემთხვევაში, თუ დამოუკიდებელი დირექტორის მიუკერძოებლობის ხარისხი სათანადოდ არ არის დაცული, არსებობს რისკი იმისა, რომ მათივე კოლეგა აღმასრულებელი დირექტორების საქმიანობის ზედამხედველობა შესაბამისად არ განახორციელონ და მხოლოდ ნომინალური სტატუსი დაიტოვონ;

- ანგარიშვალდებულება, – როდესაც კომპანიის მმართველობითი სტრუქტურა მკაცრად არ მიჯნავს მთავარი მონაწილეების უფლებამოსილებას, საფრთხე ექმნება ანგარიშვალდებულების სტანდარტს, რაც თავის მხრივ, გავლენას ახდენს ეფექტიანზე ზედამხედველობის პროცესზე. აქედან გამომდინარე, როდესაც დამოუკიდებელ დირექტორს უწევს იმ პირის საქმიანობის შეფასება, რომელმაც მას მიანიჭა ხსენებული უფლებამოსილება, საქმიანობის ეფექტიანობის ხარისხიც, შესაბამისად, დაბალია.²⁶

საბჭოში დამოუკიდებელი დირექტორის მიღების საჭიროება/ვალდებულება ძირითადად საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული კომპანიების დღის წესრიგში დგება, თუმცა, უკანასკნელი ათწლეულის გათვალისწინებით, კერძო კომპანიებმაც დაიწყეს აღნიშნული პრაქტიკის იმპლემენტაცია.²⁷ განსაკუთრებით აღსანიშნავია ინოვაციური ტექნოლოგიური კომპანიების მაგალითები, რომლებიც კაპიტალის მოზიდვის მიზნით, საბჭოში სხვადასხვა გამოცდილების მქონე დამოუკიდებელ დირექტორებს ხშირად ინვევენ.

ამგვარი მიდგომა, ერთი მხრივ, კომპანიას ეხმარება სტრატეგიული ბიზნეს-გადაწყვეტილების მიღებაში, ხოლო მეორე მხრივ, დადებით სიგნალს უგზავნის ვენჩურულ ინვესტორებს (Venture Investors, ასევე, ცნობილი, როგორც Venture Firms (VCs)) და მათში კომპანიის სანდოობისა და რეპუტაციის ხარისხს ზრდის. როდესაც კაპიტალის მოზიდვის

25 P. Loose, M. Griffiths and D. Impey, op cit supra (n 1), p 702.

26 ibid, p 703.

27 ibid, p 693.

21 ibid, pp 51-52.

22 D. C. Clarke, "Three Concepts of the Independent Director" (2007) 32 (1) Delaware Journal of Corporate Law, pp 73-111. (იხ. <https://ssrn.com/abstract=975111>, უკანასკნელად გადამოწმებული 19.04.2018).

23 R. Smerdon, op cit supra (n 8), p 63.

24 I. Filatotchev and M. Wright (eds), "Corporate Governance in the New Global Economy" in The Life Cycle of Corporate Governance (2005) 1st ed Edward Elgar Publishing, p 39.

მიუხედავად, კომპანიის კომერციული საქმიანობის მდგრადობა კვლავინდებურად რისკის ქვეშ იმყოფება, ვენჩურული ინვესტორები თავად ცდილობენ დირექტორთა საბჭოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში შეიყვანონ ისეთი პირები, რომლებსაც ექნებათ სათანადო კომპეტენცია და დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, რომ ზედამხედველობა გაუწიონ აღმასრულებელი რგოლის საქმიანობას. ამ ვითარებაში, სწორედ დამოუკიდებელი დირექტორის არსებობით, ინვესტორები ცდილობენ იმ ბიზნეს-რისკების დაბალანსებას, რომლებიც გამომდინარეობს ორგანიზაციის ყოველდღიური საქმიანობიდან.²⁸

დამოუკიდებლობის კრიტერიუმები

იმის გათვალისწინებით, რომ დირექტორის დამოუკიდებლობის ხარისხი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობა წარმატებული ბიზნეს-საქმიანობის განსახორციელებლად,²⁹ აუცილებელია დამოუკიდებელი დირექტორის კანდიდატურის სწორი შეფასება, რათა მომავალში თავიდან იქნას აცილებული, როგორც არაეფექტური ზედამხედველობა, ასევე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტი.

ძირითადი კრიტერიუმები, რითაც ნეგატიურად ფასდება დამოუკიდებელი დირექტორის დამოუკიდებლობის ხარისხი შემდეგია:

- კომპანიასთან არსებული სხვა შრომითი ურთიერთობა (წარსულში ან მიმდინარე);
- კომპანიიდან რაიმე სახის სხვა ანაზღაურების მიღება, დამოუკიდებელი დირექტორის პოზიციისთვის განკუთვნილი სახელფასო განაკვეთის გარდა;
- კომერციულად აფილირებული მდგომარეობა (იგულისხმება აქციების/წილის ფლობა ან სხვა ტრანზაქციული ინტერესი);
- ახლო ნათესაური კავშირი საზედამხედველო პირებთან;
- კომპანიასთან არსებული საკონსულტაციო ურთიერთობები (მაგ., აუდიტორული ან სამართლებრივი მომსახურება);
- სხვა კომპანიის ინტერესების წარმომადგენლობა.³⁰

დამოუკიდებლობაზე საუბრისას საინტერესოა დიდი ბრიტანეთის კორპორაციული კოდექსის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც, იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია გადაწყვეტს დამოუკიდებელი დირექტორის თანამდებობაზე მაინც დანიშნოს ისეთი პირი, რომელსაც აქვს რაიმე სახის კომერციული ინტერესი,

28 R. Pearce and S. Barnes, Raising Venture Capital (2006) 1st ed John Wiley & Sons, p 141.

29 OECD (2015), op cit supra (n 15), VI (E), p 57.

30 The UK Corporate Governance Code (2016), Section B.1.1. p. 10. (ობ. <https://www.frc.org.uk/getattachment/ca7e94c4-b9a9-49e2-a824-ad76a322873c/UK-Corporate-Governance-Code-April-2016.pdf>, უკანასკნელად გადამოწმებული 19.04.2018).

სი, თუ პირადი კავშირი ორგანიზაციასთან, იგი ვალდებულია საჯაროდ წარმოადგინოს განმარტება³¹ კანდიდატის მიუკერძოებლობის შესახებ.³²

რაც შეეხება დამოუკიდებელი დირექტორის პირად უნარ-ჩვევებს, აღსანიშნავია ითქვას, რომ საუბარია ისეთ სოციალური ხასიათის უნარზე, რომლის მეშვეობითაც იგი ეფექტიანად ახორციელებს კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზებას, კოორდინაციასა და ზედამხედველობას.³³ შესაბამისად, დამოუკიდებელი დირექტორისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ფლობდეს ისეთ პიროვნულ თვისებებს, როგორიცაა პრინციპულობა, კომუნიკაბელურობა, დეტალებზე ორიენტირება, სხარტი აზროვნება და სხვ., რაც საბოლოო ჯამში მას დაეხმარება მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების მიღებაში, კომპანიაში სათანადო ინტეგრაციასა და სხვადასხვა მმართველობითი ორგანოსა თუ დაინტერესებული პირების ინტერესების დაბალანსებაში.³⁴

საქართველოს მაგალითი

საქართველოში კორპორაციული მართვის, როგორც საკანონმდებლო, ისე სარეკომენდაციო ხასიათის ქცევის წესები ჯერჯერობით სრულყოფილად სისტემატიზებული და დადგენილი არ არის. ორგანიზაციული მმართველობის მნიშვნელოვან საკითხებს, ძირითადად, იხილავს სხვადასხვა საკანონმდებლო წყაროები, კერძოდ, მენარმეთა შესახებ კანონი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონი, კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ კანონი და სხვ.³⁵

თუმცა, 2009 წელს საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საქართველოს ბანკების ასოციაციამ შექმნა კორპორაციული მართვის სარეკომენდაციო ხასიათის სტანდარტები, კონკრეტულად, კომერციული ბანკების საქმიანობისათვის.³⁶

აღნიშნულმა კოდექსმა ძირითად მიზნად დასახა თანამედროვე კორპორაციული სტანდარტების ქართულ ბაზარზე დანერგვა, მართვის ახლებური მექანიზმების შემოღება, ორგანიზაციაში არსებული ინტერესთა კონფლიქტის აღმოფხვრა, მმართველობით ორგანოებს შორის ინტერესთა დაბალანსე-

31 ე. წ. „დაემორჩილე“ ან „განმარტე“ პრინციპის (Comply or explain principle) გათვალისწინებით.

32 J. J. Plessis, A. Hargovan and M. Bagaric, Principles of Contemporary Corporate Governance (2010) 2nd ed Cambridge University Press, p 113.

33 დ. დოლიძე, op cit supra (n 6), გვ 100.

34 J. Zinkin, op cit supra (n 16), p 60.

35 L. Chanturia and G. Jugeli, “Georgia: Corporate Governance of Business Corporations” in A. M. Fleckner, K.J. Hopt (eds), Comparative Corporate Governance, A Functional and International Analysis (2013) 1st ed Cambridge University Press, p 505.

36 გ. მახაროშვილი, op cit supra (n 7), გვ 206.

ბა და საჯარო ინტერესების ეფექტური დაცვა.³⁷

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული კოდექსი არსებით აქცენტს აკეთებს უშუალოდ საბანკო საქმიანობაში მონაწილე პირებზე, მისი ანალოგიის სახით ადაპტაცია და გამოყენება შესაძლებელია სხვა ნებისმიერი კაპიტალური ტიპის საზოგადოების მიერ, რათა საჭიროებისამებრ, უზრუნველყოს მართვის სწორი მექანიზმების შემუშავება.³⁸

იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ორგანიზაციული ფორმა არის სააქციო საზოგადოების ტიპი,³⁹ კოდექსი დამოუკიდებელ წევრებში მოიაზრებს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს (როგორც ორსაფეხურიან მმართველობით სისტემაში მკონტროლებელ ორგანოს). მიუხედავად ამისა, წინამდებარე ნაშრომის მიზნებისათვის დამოუკიდებელი დირექტორების სტანდარტის დასადგენად მნიშვნელოვანია კოდექსისეული განმარტების ანალიზი.

კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისათვის განმარტავს, რომ რეკომენდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრებიც წარმოდგენდნენ. ამასთან, კოდექსი ადგენს, რომ რომელიმე ჯგუფის მიერ გარკვეულ საკითხებზე მიკერძოებული გადაწყვეტილების მიღების თავიდან ასაცილებლად, სამეთვალყურეო საბჭოში დაცული უნდა იყოს აქციონერთა წარმომადგენლებსა და დამოუკიდებელ წევრებს შორის ბალანსი.⁴⁰

კორპორაციული მართვის კოდექსი საკმაოდ დიდ ყურადღებას უთმობს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების დამოუკიდებლობის საკითხს და ცდილობს კომერციულ ბანკებს შესთავაზოს ისეთი სახის მოდელი, რომელიც მიმართულია მკონტროლებელი ორგანოს მიუკერძოებლობისა და მისი საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებისკენ.⁴¹

შესაბამისად, კოდექსი შემდეგნაირად წარმოადგენს დამოუკიდებლობის განმარტებას: „ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ ჩაითვლება დამოუკიდებლად, თუ ის ან მისი პირველი ან მეორე რიგის მემკვიდრე:

(1) ბოლო 5 წლის მანძილზე იყო ბანკის, მისი შვილობილი, დედობილი ან დობილი ორგანიზაციის დირექტორატის წევრი, ან ეკავა სხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობა;

(2) იღებს ბანკისაგან ან მისი შვილობილი, დედობილი ან დობილი ორგანიზაციისაგან ანაზღაურე-

37 საქართველოს ბანკების ასოციაცია, „კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისათვის“ (2009), გვ 2.

38 გ. მახარობლიშვილი, *op cit supra* (n 7) გვ 208.

39 „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, კომერციული ბანკი შეიძლება შეიქმნას მხოლოდ სააქციო საზოგადოების სამართლებრივი ფორმით.

40 საქართველოს ბანკების ასოციაცია, *op cit supra* (n 38), მუხლი 4.ა.3, გვ 12.

41 დ. დოლიძე, *op cit supra* (n 6), გვ 50.

ბას ნებისმიერი ფორმით, გარდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობისთვის დადგენილი ანაზღაურებისა და აქციონერების კუთვნილი დივიდენდისა;

(3) გააჩნია მნიშვნელოვანი პირადი კომერციული ურთიერთობები ბანკთან;

(4) არის იმ იურიდიული პირის მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი, რომელსაც გააჩნია მნიშვნელოვანი კომერციული ურთიერთობები ბანკთან;

(5) არის დირექტორი იმ კომპანიისა, რომელშიც ბანკის ერთ-ერთი დირექტორი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია;

(6) ეკუთვნის ბანკის კაპიტალის 5 პროცენტი ან მეტი;

(7) არის დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ან წარმომადგენელი იმ კომპანიისა, რომელსაც ეკუთვნის ბანკის კაპიტალის 5 პროცენტი ან მეტი.“⁴²

დამოუკიდებელი დირექტორის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისა და განვითარების გამგრძელებლად შესაძლოა მივიჩნიოთ 2016 წელს „მენარმეთა შესახებ“ კანონში განხორციელებული ცვლილებები. აღნიშნული ცვლილებების შესაბამისად, ისეთი კომპანიები, რომელთა ფასიანი ქაღალდებიც განთავსებულია საფონდო ბირჟაზე, ვალდებული გახდნენ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა დამოუკიდებელი წევრებით დააკომპლექტონ.

ცვლილების თანახმად, ყველა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის (სდპ)⁴³ მმართველობის სტრუქტურაში სავალდებულო გახდა ისეთი აუდიტის კომიტეტის ჩამოყალიბება, რომელიც შედგება მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისგან. აღსანიშნავია, რომ საკანონმდებლო ჩანაწერით, აუდიტის კომიტეტში პირდაპირ შეიზღუდა აღმასრულებელი დირექტორების მონაწილეობა და დადგინდა, რომ „აუდიტის კომიტეტის წევრი არ შეიძლება იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს ის წევრი, რომელიც დირექტორის უფლებამოსილებას ახორციელებს.“⁴⁴ თუმცა, ვინაიდან ყველა სდპ-ს არ აქვს ვალდებულება მმართველობით სისტემაში ჰყავდეს სამეთვალყურეო საბჭო, მისი არარსებობის შემთხვევაში, იქმნება დამოუკიდებელი აუდიტის კომიტეტი, რომლის დამოუკიდებელი წევრების შემადგენლობასაც განსაზღვრული ვადით ამტკიცებს საერთო კრება.⁴⁵

ასევე, საინტერესოა დამოუკიდებელი პირის კა-

42 საქართველოს ბანკების ასოციაცია, *op cit supra* (n 38), მუხლი 2. ე, გვ 7.

43 „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 1-ლი ნაწილის „ყ“ ქვეპუნქტით განისაზღვრა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის განმარტება.

44 „მენარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-131 მუხლის მე-3 ნაწილი.

45 განმარტებითი ბარათი „მენარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (იხ. <https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/118958>, უკანასკნელად გადამოწმებული 19.04.2018).

ნონმდებლისეული განმარტება, რომლის მიხედვითაც „დამოუკიდებელ პირად მიიჩნევა პირი, რომელიც სამართლებრივად ან/და ეკონომიკურად დაკავშირებული არ არის საწარმოსთან, მათ შორის, არ ფლობს ამ საწარმოს აქციებს/წილებს და არ იღებს აღნიშნული საწარმოდან ანაზღაურებას ან სხვა ეკონომიკურ სარგებელს, გარდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობისთვის ან/და აუდიტის კომიტეტის წევრობისთვის დადგენილი ანაზღაურებისა.“⁴⁶

აღსანიშნავია, რომ წინამდებარე ცვლილებებმა დამატებით განსაზღვრა როგორც აუდიტის კომიტეტის მინიმალური კომპეტენცია, ასევე ის ძირითადი საკითხები, რაზეც კომიტეტს აკისრია ზედამხედველობის, რეკომენდაციების გაცემისა და საქმიანობის ანგარიშის წარდგენის ვალდებულება.⁴⁷

აუდიტის კომიტეტის ფუნქციაა ზედამხედველობა გაუწიოს:

„ა) ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესს;

ბ) ხარისხის კონტროლის, რისკების მართვისა და, საჭიროების შემთხვევაში, ფინანსური ინფორმაციის შიდა აუდიტის ეფექტიანობას;

გ) ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებას ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის ანგარიშში ასახული დასკვნების გათვალისწინებით;

დ) აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის დამოუკიდებლობას „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.“⁴⁸

ნიშანდობლივია, რომ მენარმეთა შესახებ კანონი კომპანიის აქციონერებს/პარტნიორებს საკმაოდ დიდ თავისუფლებას ანიჭებს შიდა ორგანიზაციული მოწყობის თვალსაზრისით. მათ საკუთარი კომერციული საჭიროებისამებრ შეუძლიათ შექმნან უნიტარული ან დუალისტური მმართველობითი მოდელი (გარდა კანონით პირდაპირ იმპერატიულად განსაზღვრული შემთხვევებისა), გადანაწილონ კომპეტენციები და სურვილისამებრ დააკომპლექტონ მმართველობითი ორგანოები. თუმცა, კანონი მოქმედების ეფექტიანობას კარგავს მაშინ, როცა შემდგომ აღარ არეგულირებს მმართველობით სტანდარტს. განსხვავებით მთელი რიგი კორპორაციული მართვის რეკომენდაციებისა, კანონი დამატებით ყურადღებას არ უთმობს ინტერესთა კონფლიქტის არიდების მექანიზმებს და კომპეტენციათა აღრევის პრობლემას.⁴⁹

დასკვნა

კომპანიაში დამატებითი კაპიტალის ან ახალი ბიზნეს-პარტნიორის მოსაზიდად დამოუკიდებელი დირექტორის ინსტიტუტი დადებით სიგნალს უგზავნის პოტენციურ ინვესტორებსა თუ დაინტერესებულ მხარეებს. დამოუკიდებელი დირექტორი ფუნქციურად მიმართულია იმისკენ, რომ გააჯანსაღოს აღმასრულებელი დირექტორების ზედამხედველობა და მონაწილეობა მიიღოს კომპანიის მნიშვნელოვან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში. შესაბამისად, ის კომპანიები, რომლებიც ეცდებიან დახარჯონ გონივრული დრო და რესურსი, როგორც მათი ორგანიზაციული მმართველობითი მოდელის დასახვეწად, ასევე, ანგარიშვალდებულებისა და ინფორმაციის გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად, მაღალი ალბათობით, იქნებიან ბაზარზე მეტად კონკურენტულები და ფინანსურად სტაბილურები.

შესაბამისად, ამ მოცემულობით, დამოუკიდებელი დირექტორის პოზიციაზე სასურველია დაინიშნოს ისეთი პირი, რომელიც გამოირჩევა სათანადო გამოცდილებით, პრინციპულობით, ობიექტურობითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მუდმივად დაიცავს დაინტერესებული პირების ინტერესთა გონივრულ ბალანსს. იქიდან გამომდინარე, რომ დამოუკიდებელი დირექტორები ყოველდღიურად არ მოღვაწეობენ კომპანიის საქმიანობაში, მათ შესაძლოა ჰქონდეთ საკუთარი მიმდინარე ბიზნესი და შემოსავლის სხვა წყარო. თუმცა, ამ შემთხვევაში, საფრთხე არ უნდა შეექმნას მათი მიუკერძოებლობის საკითხს.

მეორე მხრივ, მხოლოდ დამოუკიდებელი დირექტორის ინსტიტუტის კომპანიაში დანერგვა ცალმხრივად ვერ უზრუნველყოფს ყველა მმართველობითი ხარვეზის აღმოფხვრას. რიგ შემთხვევებში, თავად დამოუკიდებელი დირექტორ(ებ)იც კი შესაძლოა უძლურნი გახდნენ ისეთი კომპლექსური და სისტემური პრობლემების მოსაგვარებლად, რომლებსაც სიღრმისეული კვლევა და ცვლილება სჭირდება. თუმცა, ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ განვითარებულ ქვეყნებში გაბატონებული მოსაზრებების თანახმად, რომლებსაც აქტიურად იზიარებენ საერთაშორისო ფინანსური თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, კომპანიაში დამოუკიდებელი დირექტორის არსებობა ნამდვილად წარმოადგენს ერთ-ერთ სასარგებლო ელემენტს საუკეთესო მმართველობითი სისტემის დასაწერად და დამატებით კაპიტალზე წვდომის გასაიოლებლად.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გ. მახარობლიშვილი, კორპორაციული მართვის ზოგადი ანალიზი (2015) „იურისტების სამყარო“;
2. განმარტებითი ბარათი „მენარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
3. დ. დოლიძე, კორპორაციული მართვის სამა-

46 „მენარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-131 მუხლის მე-2 ნაწილი.

47 განმარტებითი ბარათი, *op cit supra* (n 45).

48 „მენარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-131 მუხლის მე-6 ნაწილი.

49 ლ. ცერცვაძე, *op cit supra* (n 11), გვ. 58.

რთლებრივი მონესრიგება სააქციო საზოგადოებაში, შედარებით-სამართლებრივი კვლევა (2017) „იურისტების სამყარო“;

4. ლ. ცერცვაძე, დირექტორატის მოვალეობები კომპანიების შერწყმისას და საკონტროლო პაკეტის გასხვისებისას (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი) (2016) „იურისტების სამყარო“;

5. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია (IFC), „კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელო“ (2010);

6. საქართველოს ბანკების ასოციაცია, „კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისათვის“ (2009);

7. საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“;

8. საქართველოს კანონი „მენარმეთა შესახებ“;

9. საქართველოს კანონი „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“;

10. A. Kawamura, Corporate Governance - Jurisdictional Comparisons (2015) 2nd ed Sweet & Maxwell;

11. D. C. Clarke, “Three Concepts of the Independent Director” (2007) 32 (1) Delaware Journal of Corporate Law;

12. H. R. Cheeseman, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues (2013) 8th ed Pearson;

13. I. Adelopo, Auditor Independence: Auditing, Corporate Governance and Market Confidence: Corporate Social Responsibility Series (2012) 1st ed

Gower Publisher Limited;

14. I. Filatotchev and M. Wright (eds), “Corporate Governance in the New Global Economy” in The Life Cycle of Corporate Governance (2005) 1st ed Edward Elgar Publishing;

15. J. Zinkin, Challenges In Implementing Corporate Governance – Whose Business Is It Anyway? (2010) 1st ed John Wiley & Sons (Asia);

16. J. J. Plessis, A. Hargovan and M. Bagaric, Principles of Contemporary Corporate Governance (2010) 2nd ed Cambridge University Press;

17. L. Chanturia and G. Jugeli, “Georgia: Corporate Governance of Business Corporations” in A. M. Fleckner, K. J. Hopt (eds), Comparative Corporate Governance, A Functional and International Analysis (2013) 1st ed Cambridge University Press;

18. OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing;

19. P. Loose, M. Griffiths and D. Impey, The Company Director, Powers, Duties and Liabilities (2011) 11th ed Jordan Publishing Limited;

20. R. Pearce and S. Barnes, Raising Venture Capital (2006) 1st ed John Wiley & Sons;

21. R. Smerdon, A practical Guide to Corporate Governance (2010) 4th ed Sweet & Maxwell;

22. S. Anand, Essentials of Corporate Governance (2007) 11th ed John Wiley & Sons;

23. The Cadbury Report (1992);

24. The UK Corporate Governance Code (2016).